SEGUNDO EJERCICIO

# Supuesto Teórico-Práctico

# 2

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL PARA LA REALIZACIÓN DEL SUPUESTO

En la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cuenca, durante los últimos años se están examinando diversos expedientes y realizando distintas actuaciones relativas, entre otros, a los contribuyentes que a continuación se mencionan y sobre los que se dispone de la siguiente información de carácter general.

a) La Empresa KRETA, S.A. tiene su domicilio a efectos tributarios en Cuenca y se dedica desde su creación en enero de 2000 a la fabricación y venta de maquinaria industrial. Durante el año 2001, su volumen de operaciones ha ascendido a 6.890.500 €, siendo su principal actividad la exportación, por lo que figura inscrita en el Registro de Exportadores. Desde su creación hasta la actualidad la empresa siempre ha tenido los mismos trabajadores que conforman una plantilla de 51 personas. Por último, respecto a la presentación del Impuesto de Sociedades, el cierre de su periodo impositivo coincide con el año natural.

b) La Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cuenca seleccionó para su posterior carga en plan a la Sociedad Anónima TEXTSA, empresa dedicada a la confección de prendas de vestir y con domicilio social en Cuenca. Por orden del Inspector-Jefe, la comprobación de TEXTSA deberá tener carácter general y abarcar los ejercicios 1998 a 2001 del Impuesto de Sociedades. Respecto a la presentación de este impuesto, el cierre del periodo impositivo coincide con el año natural.

c) En la Dependencia de Recaudación de la Delegación de la Agencia Tributaria de Cuenca se están examinando diversos expedientes y llevando a cabo distintas actuaciones relativas a los contribuyentes D. Tomás P., Dª. Pilar G., D. Federico H. y D. Luis J.. Asímismo, se están examinando expedientes y realizando actuaciones referidas a las empresas LASTRE S.A. y ARO S.A.. Los seis deudores mencionados tienen su domicilio a efectos tributarios en Cuenca y ninguno de ellos tiene relación económica ni de otro tipo con los demás.

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 1

En relación con la Empresa KRETA, S.A. y utilizando los datos que sean necesarios de los reseñados en la información de carácter general, responda razonadamente a las siguientes cuestiones:

1. Determine los modelos de declaraciones que está obligada a presentar la empresa KRETA, S.A., respecto al año 2002, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 31 de enero de 2003. Además de citar los modelos, explique a qué corresponde cada uno de los mismos.

2. Señale los plazos de presentación de los modelos que ha contestado en la pregunta anterior.

3. Si KRETA hubiese presentado e ingresado el día 21 de noviembre de 2002 el modelo 111, correspondiente al mes de julio del mismo año y cuyo importe es de 80.000 €, determine si procede aplicar algún tipo de recargo y, en su caso, cuantifíquelo.

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 2

D. Jonás R., un empleado de la empresa KRETA, S.A., recibió en el mes de abril de 2003 el pago de unos atrasos salariales correspondientes a los años 2000 y 2001. A primeros de septiembre de 2003 la Administración envía al domicilio de D. Jonás un requerimiento formal por correo con acuse de recibo, instándole a que presentara la declaración de dichos atrasos. Dos semanas después la notificación es devuelta por "destinatario ausente", volviéndose a intentar días después por segunda vez con el mismo resultado.

Ante esta situación, la Administración decide utilizar la posibilidad contemplada en el artículo 105-6 de Ley General Tributaria, de modo que el día 3 de noviembre de 2003 aparece publicado un anuncio en el Boletín correspondiente y en los lugares destinados al efecto en la Delegación de Cuenca, cumpliéndose todos los requisitos exigidos en dicho artículo. El 6 de noviembre de 2003, D. Jonás, que en ningún momento llegó a recoger la notificación ni tampoco tuvo conocimiento de que su nombre se había publicado en el Boletín ni en ningún tablón de anuncios, procedió a presentar la correspondiente declaración y a regularizar su situación tributaria.

Por otra parte, D. Antonio S., con domicilio en Cuenca y también empleado de la empresa KRETA, S.A., el 20 de noviembre de 2002 recibió la notificación de una liquidación por IRPF correspondiente al ejercicio 2001. El 25 de noviembre de 2002 interpuso una reclamación económico-administrativa y para obtener la suspensión consignó en efectivo ese mismo día en la Caja General de Depósitos un importe que cubría la deuda y las costas. El 25 de septiembre de 2003 el Tribunal Económico-Administrativo Regional desestimó la reclamación, recibiendo D. Antonio S. la notificación del fallo el 7 de octubre de 2003.

**Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:**

1. **De acuerdo con la información disponible, determine si la declaración presentada por D. Jonás está presentada dentro o fuera de plazo y si es espontánea o no.**

2. **¿Qué circunstancias deben darse previamente para que la Administración pueda recurrir a la vía de notificación prevista en el artículo 105-6 de la Ley General Tributaria y que exigencias formales existen para ello en cuanto a la formación del expediente?**

3. **¿Cuándo finaliza el plazo para ingresar en voluntaria la deuda recurrida por D. Antonio S.?**

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 3

A fin de iniciar las actuaciones de comprobación e investigación, el 3 de septiembre de 2002 se persona la Inspección de los Tributos en el domicilio de TEXTSA. La Inspección es atendida por D. José M., quien se identifica como administrador de la empresa y acompaña a la Inspección al despacho donde, según D. José M., se guarda la contabilidad de la empresa de los últimos cinco años. Se requiere a D. José para que exhiba los libros de contabilidad, así como los registros exigidos por la normativa tributaria, pero D. José se niega a exhibir el Libro Mayor alegando que se trata de un libro auxiliar que se lleva de forma voluntaria. Además, también se niega a que la Inspección traslade a sus oficinas todos los libros y registros anteriormente mencionados.

D. José ha obstaculizado en todo momento la labor de la Inspección, por lo que ante el temor fundado de que pudieran desaparecer facturas, soportes informáticos o cualquier otro documento con trascendencia para el correcto desarrollo de las actuaciones de comprobación, el jefe de unidad encargado de dichas actuaciones indica a D. José que se va a proceder al precinto del mencionado despacho. Una vez efectuado el precinto, se extiende diligencia haciendo constar todos los extremos exigidos por la normativa tributaria, si bien D. José se negó a firmar y a recoger la diligencia. Por último, en la diligencia que se extiende no se fijó día para la próxima visita.

**Conteste razonadamente las siguientes preguntas:**

1. **¿Puede la Inspección de los Tributos trasladar los libros y registros mencionados a sus oficinas?.**

2. **¿ Puede negarse D. José M. a la exhibición del Libro Mayor?.**

3. **Además del contenido habitual que debe tener toda diligencia, ¿existe en su opinión algún extremo que deba hacerse constar especialmente en la diligencia que se extiende?.**

4. **¿ Cómo debe proceder la Inspección ante la negativa de D. José M. a firmar y a recoger la diligencia?.**

## APARTADO 4

El 5 de septiembre de 2002 se remite comunicación a TEXTSA a fin de que comparezca en las oficinas de la Inspección el día 18 de ese mismo mes. Llegada esa fecha se persona ante la Inspección D. José M. quien manifiesta que considera innecesario continuar con el precinto efectuado, pues su voluntad actual es colaborar en la medida de lo posible con la Inspección a cuyo fin permitirá la exhibición de toda la documentación contable, incluso la auxiliar, así como su traslado a las oficinas de la Inspección cuando sea requerido para ello. El actuario deja constancia de todas estas manifestaciones en la oportuna diligencia, fijando la próxima visita para el día 25 de septiembre de 2002 en el domicilio de TEXTSA.

El 25 de septiembre se procede al desprecinto del despacho y la Inspección procede al traslado de la documentación contable a sus oficinas. Se recoge todo lo actuado en la oportuna diligencia, fijando la próxima visita para el día 16 de octubre de 2002 en las oficinas de la Inspección. El día 15 la Inspección recibe un escrito de D. José en el que solicita un aplazamiento de 1 día por tener una obligación profesional inexcusable. D. José compareció efectivamente el día 17 de octubre de 2002.

Como en el curso de las actuaciones inspectoras se ha tenido conocimiento de que el contribuyente ha realizado compras a determinados operadores alemanes, el 1 de noviembre de 2002 se formuló una petición de datos fiscales a la Administración tributaria de ese país, no recibiéndose los datos solicitados hasta el 1 de junio de 2003.

**Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:**

1. **¿Debe respetarse un plazo determinado para requerir la presencia del obligado tributario en las oficinas de la Inspección?. En el supuesto que nos ocupa, ¿ es correcto citar al obligado para que comparezca el día 18 de septiembre?.**

2. **¿Puede la Inspección conceder el aplazamiento de 1 día solicitado por D. José M.?**

3. **En el caso de la petición de datos a la Administración Tributaria alemana, ¿qué plazo debe computarse, en su caso, como interrupción justificada?**

## APARTADO 5

El examen de la documentación contable ha puesto de manifiesto que TEXTSA llevaba una doble contabilidad, por un lado la que se declaraba a Hacienda y que posteriormente se presentaba en el Registro Mercantil a efectos del depósito de las Cuentas Anuales y por otro la supuestamente "real".
También se ha puesto de manifiesto que ejerce su actividad en la ciudad de Castellón (lo que probablemente requerirá la realización de actuaciones de comprobación en dicho ámbito territorial). Al apreciarse la concurrencia de circunstancias que permiten ampliar el plazo de duración de las actuaciones, el 12 de diciembre de 2002 el Jefe de la Unidad dirige un escrito de propuesta de ampliación al Inspector-Jefe.

**Conteste, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 31 ter del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, a las siguientes cuestiones:**

1. **El hecho de que en el supuesto contemplado sea necesaria la realización de actuaciones de comprobación fuera del ámbito territorial correspondiente al domicilio social de la entidad, ¿determina necesariamente la concesión de la ampliación del plazo?**

2. **A la vista de lo actuado hasta ahora ¿debe el Inspector-jefe conceder la ampliación solicitada?**

3. **En caso de que se acuerde la ampliación, indique si dicho acuerdo es susceptible de recurso y, en su caso, los recursos que el contribuyente puede interponer contra el mismo.**

## APARTADO 6

Como se ha comentado anteriormente, ha sido necesario realizar actuaciones de comprobación en Castellón, actuaciones que se han efectuado por los propios órganos inspectores de esa provincia. Finalizadas las actuaciones de comprobación se pone de manifiesto el expediente, concediendo un plazo de 12 días para que TEXTSA pueda alegar lo que estime conveniente. D. José M. solicita la ampliación del plazo para alegaciones, siéndole concedidos 6 días más.

En la última diligencia que pone fin a las actuaciones de comprobación se fija que la firma de las actas tendrá lugar el 1 de diciembre de 2003 en las oficinas de la Inspección. El contribuyente manifiesta no estar de acuerdo con la regularización propuesta, excepto con unos ingresos no declarados y comprobados por la Inspección, correspondientes al ejercicio 1999. El día fijado se firman las actas y se tramitan normalmente.

El último día previsto legalmente se notifica a TEXTSA el acuerdo del Inspector-Jefe por el que se ordena que se completen actuaciones respecto de las actas a las que no se prestó conformidad. El plazo fijado legalmente para completar las actuaciones se ha agotado.

**Conteste, razonadamente a las siguientes cuestiones:**

1. **Señale qué modelos de actas se van a utilizar y el carácter de la liquidación que se practicará en ellas.**

2. **¿Cuándo deberían estar finalizadas las actuaciones?**

3. **¿Cuándo han finalizado realmente las actuaciones?**

4. **¿Ha producido algún efecto especial respecto al ejercicio 1998 el hecho de finalizar las actuaciones en la fecha en que realmente han terminado?.**

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 7

En el domicilio de D. Tomás P. se persona un Agente Tributario el día 13 de septiembre de 2002 para entregar dos notificaciones dirigidas a D. Tomás, una correspondiente a una liquidación practicada por la Administración por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio 2001, y otra por un embargo efectuado en una cuenta corriente de su titularidad por una deuda que se encuentra en fase ejecutiva de cobro.

En el momento de la recepción se encontraba de vacaciones, haciéndose cargo de las notificaciones su única hija, mayor de edad, que reside en el domicilio familiar, la cual en el plazo establecido para el pago en voluntaria realiza el ingreso en la Caja de la Delegación, presentando en ese momento un recurso de reposición, en el que alega su disconformidad con los datos consignados en la liquidación practicada a su padre.

Respecto de la segunda notificación, a la vuelta de sus vacaciones D. Tomás presenta el 22 de septiembre de 2002 un recurso en la Delegación de la Agencia Tributaria de Cuenca contra el embargo practicado, alegando haber satisfecho la deuda apremiada y aportando como justificante la orden de pago dada a la Entidad bancaria donde mantiene depositados sus fondos.

**Conteste razonadamente a las siguientes cuestiones:**

1. **¿Cuál es el plazo de pago en periodo voluntario de la deuda resultante de la liquidación ingresada por la hija de D. Tomás?.**

2. **¿Está legitimada la hija de D. Tomás para efectuar el ingreso?.**

3. **¿Está legitimada la hija de D. Tomás para presentar el recurso de reposición?.**

4. **¿Cuál debe ser el sentido de la resolución del recurso presentado por D. Tomás?.**

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 8

Un Agente Tributario se presenta con fecha 22 de mayo de 2003 en una entidad bancaria con el fin de practicar un embargo de cuentas corrientes, adjuntando la correspondiente diligencia de embargo extendida a nombre de Dª. Pilar G.. El empleado del banco comenta con el Agente las buenas relaciones que la contribuyente mantiene con el banco y que esa misma mañana Dª. Pilar está citada con el director de la sucursal bancaria. Como el Agente Tributario tenía encomendado acudir al domicilio de Dª. Pilar y entregarle en esa misma fecha una notificación de una liquidación tributaria, aprovecha para dejar al empleado del banco dicha notificación para que sea el empleado quien se la entregue a D.ª. Pilar esa misma mañana cuando acuda al banco. El Agente Tributario hace constar todos estos hechos en la oportuna diligencia.

Con fecha 3 de septiembre de 2003, Dª. Pilar recibe por correo notificación de la providencia de apremio por la liquidación tributaria antes citada, por lo que acude a la Delegación de la Agencia interponiendo recurso contra el apremio.

**Conteste razonadamente las siguientes preguntas:**

1. **¿ Es correcto el proceder del Agente Tributario?**

2. **¿Cuáles son los motivos de impugnación del procedimiento de apremio previstos en el Reglamento General de Recaudación?**

3. **¿Cuál será el sentido de la resolución del recurso?.**

APARTADO 9

El día 15 de febrero de 2003 se notifica a la Sociedad LASTRE, S.A., una liquidación correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido por importe de 100.000 euros. Con fecha 5 de Marzo de 2003 la Sociedad presenta una solicitud de aplazamiento/fraccionamiento, ofreciendo en garantía hipoteca inmobiliaria.

Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:

1. Si la Sociedad solicita aplazamiento por un plazo de un año, calcular cual es el importe mínimo de la garantía que debe aportar para que se entienda debidamente cubierta la deuda.

2. Si la Sociedad solicita fraccionar la deuda en dos plazos, con vencimientos a un año y dos, respectivamente, cual sería el valor mínimo de la garantía a aportar.

3. En el caso de que la solicitud consista en un aplazamiento a un año y se presente el día 20 de Marzo de 2003, cual sería el valor de la garantía mínima a aportar para cubrir debidamente la deuda.

Para facilitar los cálculos se considera que el interés legal es del 5% y el interés de demora del 10%, para todos los ejercicios.

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 10

En el expediente administrativo de apremio que se sigue contra D. Federico H. en la Dependencia de Recaudación de Cuenca, de las actuaciones de investigación llevadas a cabo, se han encontrado los siguientes bienes propiedad del deudor:

- Turismo de alta cilindrada.
- Pensión de jubilación, por un importe de 60.000 euros anuales.
- Jarrón de la dinastía Ming, que según informes se encuentra en el domicilio del deudor.
- Derechos de autor de un libro.
- Usufructo vitalicio de una finca rústica.

**Conteste razonadamente las siguientes preguntas:**

1. **Indique el orden a seguir por el órgano de recaudación en el embargo de los mencionados bienes, de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Ley General Tributaria y en el 112 del Reglamento General de Recaudación.**
2. **¿Cuales son los requisitos que deben cumplirse para que los órganos de recaudación puedan entrar en el domicilio del deudor a realizar un embargo?.**
3. **Enumere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114 del Reglamento General de Recaudación, cuales son los bienes libres de embargo.**

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 11

Iniciadas actuaciones inspectoras de comprobación contra la sociedad ARO, S.A., se pone de manifiesto que la sociedad carece de patrimonio y se encuentra inactiva, no habiéndose procedido a su liquidación. En el curso de las actuaciones inspectoras se pone de manifiesto que el administrador único de la sociedad pone en venta una parte significativa de los elementos de su propio patrimonio. El importe estimado, expresado en euros, de las actas a incoar por la inspección es el siguiente:

| CONCEPTO | IMPORTE |
|---|---|
| Impuesto de Sociedades..... | 200.000 |
| Retenciones IRPF, Rendimientos del Trabajo. | 100.000 |
| I.V.A. ..... | 250.000 |

Además, se prevé la incoación de expediente sancionador correspondiente al acta por el Impuesto sobre el Valor Añadido por un importe de 150.000 euros

**Conteste razonadamente a las siguientes preguntas:**

1. **Indique si procedería adoptar medidas cautelares y, en su caso, contra quien.**
2. **En el caso de que procediese la adopción de medidas cautelares, ¿cual sería su importe y plazo máximo?.**
3. **¿Qué tipo de medidas cautelares se pueden adoptar, según la Ley General Tributaria?.**
4. **¿Quien es el órgano competente para la adopción y prórroga de las medidas cautelares?.**

# *Supuesto Teórico-Práctico 2*

## APARTADO 12

En el procedimiento administrativo de apremio seguido contra D. Luis J. por un importe de 45.000 euros se ha realizado el día 14 de febrero de 2003 el embargo de un bien inmueble. Dicho embargo fue anotado en el Registro de la Propiedad el día 20 de Marzo de 2003. Del certificado del Registro de la Propiedad resulta que sobre el citado bien existen las siguientes cargas:

- Hipoteca a nombre de una entidad bancaria por un importe de 12.000 euros. Fecha de la escritura de hipoteca 10 de febrero de 2002. Fecha de anotación en el Registro de la Propiedad el 20 de mayo de 2003.
- Anotación preventiva de fecha 15 de enero de 2003 del Juzgado de Primera Instancia, por importe de 16.000 euros.
- Anotación preventiva de embargo practicada por la Seguridad Social el día 13 de febrero de 2003 por importe de 42.000 euros.

**Conteste razonadamente las siguientes preguntas:**

1. **Describa cual es el procedimiento para determinar el tipo de subasta.**
2. **Indique el tipo a efectos de subasta, en el caso de que el bien a efectos de mercado tenga un valor de 40.000 euros.**
3. **Indique el tipo a efectos de subasta suponiendo que el bien a efectos de mercado tenga un valor de 50.000 euros.**
4. **Indique el tipo a efectos de subasta suponiendo que el valor del bien es de 60.000 euros y las deudas de 50.000 euros.**